

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 16 dhoulkaâda 1425 – 28 décembre 2004

147^{ème} année

N° 104

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère des Finances

Décret n° 2004-2714 du 21 décembre 2004, accordant à Monsieur Fraj Hamza une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire..... **3415**

Décret n° 2004-2715 du 21 décembre 2004, accordant à Monsieur Ali Kamel Hafsia une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire..... **3415**

Décret n° 2004-2716 du 21 décembre 2004, accordant à Monsieur Mohamed Essghaïer Yahia une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire... **3416**

Décret n° 2004-2717 du 21 décembre 2004, accordant à Monsieur Mohamed Elhabib Eljridi une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire..... **3417**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décrets n° 2004-2718 et n° 2004-2719 du 21 décembre 2004, portant homologation des rapports définitifs des commissions de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat des gouvernorats de Nabeul et Kasserine..... **3417**

Ministère de la Santé Publique

Décret n° 2004-2720 du 21 décembre 2004, portant création d'un établissement public. **3419**

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Décret n° 2004-2721 du 21 décembre 2004, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence appliquée dans les disciplines relatives aux arts, aux langues, aux lettres, ainsi qu'aux sciences humaines, sociales et fondamentales..... **3420**

Décret n° 2004-2722 du 21 décembre 2004 , fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme universitaire de technologie dans les disciplines techniques et technologiques.....	3421
--	-------------

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	3424
--	-------------

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DES FINANCES

Décret n° 2004-2714 du 21 décembre 2004, accordant à Monsieur Fraj Hamza une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 9 septembre 2004.

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat, et du développement et de la coopération internationale.

Décète :

Article premier. - Monsieur Fraj Hamza bénéficie d'une prime d'investissement dans la limite d'un montant maximum de 60.467 dinars pour la réalisation d'un foyer universitaire situé à la route de Tunis à Mahdia de capacité d'hébergement de 46 lits au minimum.

Art. 2. - La prime d'investissement visée à l'article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit :

- 50 % lorsque les travaux auront atteint 50 % du coût de l'investissement,

- 50 % après l'achèvement total du foyer, soit 46 lits.

Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l'enseignement supérieur.

Art. 3. - Monsieur Fraj Hamza est tenu de respecter les délais de réalisation du foyer. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 4. - Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre du commerce et de l'artisanat.

Art. 5. - L'office des œuvres universitaires pour le centre est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 6. - Monsieur Fraj Hamza est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements, en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.

Art. 7. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2715 du 21 décembre 2004, accordant à Monsieur Ali Kamel Hafsia une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 9 septembre 2004.

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale.

Décrète :

Article premier. - Monsieur Ali Kamel Hafsia bénéficie d'une prime d'investissement dans la limite d'un montant maximum de 48.700 dinars pour la réalisation d'un foyer universitaire situé à l'avenue Ibn Kahldoun à Sousse de capacité d'hébergement de 48 lits au minimum.

Art. 2. - La prime d'investissement visée à l'article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit :

- 50 % lorsque les travaux auront atteint 50 % du coût de l'investissement,

- 50 % après l'achèvement total du foyer, soit 48 lits.

Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l'enseignement supérieur.

Art. 3. - Monsieur Ali Kamel Hafsia est tenu de respecter les délais de réalisation du foyer. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 4. - Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre du commerce et de l'artisanat.

Art. 5. - L'office des œuvres universitaires pour le centre est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 6. - Monsieur Ali Kamel Hafsia est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements, en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.

Art. 7. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2716 du 21 décembre 2004, accordant à Monsieur Mohamed Essghaïer Yahia une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 9 septembre 2004.

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale.

Décrète :

Article premier. - Monsieur Mohamed Essghaïer Yahia bénéficie d'une prime d'investissement dans la limite d'un montant maximum de 105.030 dinars pour la réalisation d'un foyer universitaire situé à Sidi Ahmed Zarrouk à Gafsa de capacité d'hébergement de 77 lits au minimum.

Art. 2. - La prime d'investissement visée à l'article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit :

- 50 % lorsque les travaux auront atteint 50 % du coût de l'investissement,

- 50 % après l'achèvement total du foyer, soit 77 lits.

Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l'enseignement supérieur.

Art. 3. - Monsieur Mohamed Essghaïer Yahia est tenu de respecter les délais de réalisation du foyer. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 4. - Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre du commerce et de l'artisanat.

Art. 5. - L'office des œuvres universitaires pour le sud est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 6. - Monsieur Mohamed Essghaïer Yahia est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements, en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.

Art. 7. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2717 du 21 décembre 2004, accordant à Monsieur Mohamed Elhabib Eljridi une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 9 septembre 2004.

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale.

Décète :

Article premier. - Monsieur Mohamed Elhabib Eljridi bénéficie d'une prime d'investissement dans la limite d'un montant maximum de 129.434 dinars pour la réalisation d'un foyer universitaire situé à Sidi Ahmed Zarrouk à Gafsa de capacité d'hébergement de 109 lits au minimum.

Art. 2. - La prime d'investissement visée à l'article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit :

- 50 % lorsque les travaux auront atteint 50 % du coût de l'investissement,

- 50 % après l'achèvement total du foyer, soit 109 lits.

Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l'enseignement supérieur.

Art. 3. - Monsieur Mohamed Elhabib Eljridi est tenu de respecter les délais de réalisation du foyer. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 4. - Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre du commerce et de l'artisanat.

Art. 5. - L'office des œuvres universitaires pour le sud est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 6. - Monsieur Mohamed Elhabib Eljridi est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements, en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.

Art. 7. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES
--

Décret n° 2004-2718 du 21 décembre 2004, portant homologation des rapports définitifs de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Nabeul (délégations de Korba, Dar Chaâbane El Fehri, Soliman, Grombalia, Hamammet et Beni Khalled).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 91-1270 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 91-1494 du 21 octobre 1991, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 93-1071 du 3 mai 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le reste des délégations du gouvernorat de Nabeul,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Nabeul, en date du 29 février 2004.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Nabeul (délégations de Korba, Dar Chaâbane El Fehri, Soliman, Grombalia, Hammamet et Beni Khalled), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Zaouiet Sidi Ezdadi	Secteur de Korba Ouest Délégation de Korba	179	20615
2	Sans nom	Secteur de Dar Chaâbane Délégation de Dar Chaâbane El Fehri	10315	20619
3	Zaouiet Sidi Ben Aïssa	Secteur de Soliman Délégation de Soliman	221	20620
4	Zaouiet Sidi Abdelkader	Secteur de Nianou Délégation de Grombalia	351	20621
5	Sans nom	Secteur de Bir Bouragba Délégation de Hammamet	11954	21783
6	Sans nom	Secteur de Beni Khalled nord Délégation de Beni Khalled	1904	21972

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2719 du 21 décembre 2004, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kasserine (délégations de Feriana, Djedliane, Sbeïtla, Kasserine Nord, Foussana et Tala).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 1965-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels modifiée et complétée par la loi n° 1992-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 1997-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 98-1699 du 31 août 1998, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Kasserine,

Vu le décret n° 99-94 du 11 janvier 1999, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Kasserine,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kasserine du 22 et 27 juin et 07, 13, 14, 19, 20 et 27 juillet 2004.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kasserine (délégations de Feriana, Djedliane, Sbeïtla, Kasserine Nord, Foussana et Tala) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Bou-chebka délégation de Feriana	1754	17039
2	Sans nom	Secteur de Aïn H'madna délégation de Djedliane	250000	17829
3	Sans nom	Secteur d'El Khadhra délégation de Sbeïtla	10407	20273
4	Sans nom	Secteur de Sbeïtla délégation de Sbeïtla	1798	21117
5	Sans nom	Secteur de Fej Terbeh délégation de Djedliane	448036	22178
6	Sans nom	Secteur de Feriana délégation de Feriana	35584	21604
7	Sans nom	Secteur de Telepet délégation de Feriana	51369	21605
8	Sans nom	Secteur de Feriana délégation de Feriana	37456	21632
9	Sans nom	Secteur de Bouchebka délégation de Feriana	13193	21826
10	Sans nom	Secteur d'El Bassatine délégation de Kasserine Nord	474	22235
11	Sans nom	Secteur d'El Bassatine délégation de Kasserine Nord	472	22233
12	Sans nom	Secteur d'El Bassatine délégation de Kasserine Nord	470	22236
13	Sans nom	Secteur de Aïn H'madna délégation de Djedliane	944712	22237
14	Sans nom	Secteur d'El M'ziraâ délégation de Foussana	677133	22263
15	Henchir El Bekakiche	Secteur d'Ejjoua délégation de Tala	358030	22262
16	Henchir El Brika	Secteur d'El M'ziraâ délégation de Foussana	393643	24746
17	Henchir El Brika	Secteur d'El M'ziraâ délégation de Foussana	702629	24747
18	Sans nom	Secteur d'El Khadhra délégation de Sbeïtla	29467	24768
19	Sans nom	Secteur de Sidi M'hamed délégation de Tala	44854	24765
20	Sans nom	Secteur de Fej Terbeh délégation de Djedliane	27499	24770
21	Sans nom	Secteur d'El Khadhra délégation de Sbeïtla	19268	24769

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 2004-2720 du 21 décembre 2004, portant création d'un établissement public.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 10,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, portant règlement intérieur des hôpitaux, centres et instituts spécialisés relevant du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant les critères de classement des structures sanitaires publiques,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est créé, un établissement public à caractère administratif dénommé « hôpital de circonscription de Majel Belabbès ».

Cet établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat. Il est soumis à la tutelle du ministère de la santé publique.

Art. 2. - Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2721 du 21 décembre 2004, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence appliquée dans les disciplines relatives aux arts, aux langues, aux lettres, ainsi qu'aux sciences humaines, sociales et fondamentales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n° 97-1359 du 14 juillet 1997,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le présent décret fixe le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence appliquée dans les disciplines relatives aux arts, aux langues, aux lettres, ainsi qu'aux sciences humaines, sociales et fondamentales.

Art. 2. - Les études du diplôme national de licence appliquée ont pour objectifs de :

- faire acquérir aux étudiants un savoir théorique et des compétences pratiques dans les diverses disciplines concernées,

- développer les aptitudes de création et de maîtrise des outils de production en relation avec les exigences économiques, sociales et culturelles aussi bien au niveau national qu'international,

- permettre aux titulaires de ce diplôme d'acquérir les moyens de faire face aux évolutions présentes et futures des métiers et des emplois, de maîtriser l'évolution de leur carrières et de répondre à leurs besoins en compétences supplémentaires,

- préparer les titulaires de ce diplôme à la création et à la rénovation des entreprises.

TITRE I

**DU CADRE GENERAL DU REGIME DES ETUDES
DU DIPLOME NATIONAL DE LICENCE
APPLIQUEE**

Art. 3. - Le diplôme national de licence appliquée est décerné par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche habilités à cet effet, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 89-70 susvisée.

Les études pour l'obtention du diplôme national de licence appliquée durent une période de 1800 heures au minimum réparties sur six (6) semestres.

Art. 4. - Sont admis à s'inscrire en première année du diplôme national de licence appliquée, les étudiants titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme admis en équivalence et orientés vers les établissements d'enseignement supérieur et de recherche habilités à délivrer ce diplôme :

- soit par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, dans le cas des étudiants titulaires d'un baccalauréat obtenu au cours de la même année que celle au cours de laquelle ils sont orientés,

- soit par l'université concernée dans le cas des étudiants qui ont réussi aux concours de réorientation et des étudiants titulaires d'un baccalauréat obtenu au cours de l'année antérieure à l'année d'orientation.

Le nombre d'inscriptions autorisées pour la première et la deuxième année du diplôme national de licence appliquée est fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 1 (nouveau) de l'article 3 du décret n° 73-516 sus-mentionné. Le nombre d'inscriptions autorisées pour la troisième année est fixé, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 du même décret.

Art. 5. - Le régime des études relatif à chaque diplôme national de licence appliquée comporte des modules ou des groupes de modules organisés en un seul semestre. Il comporte, outre les modules obligatoires, des modules optionnels.

Les enseignements se rapportant à chaque module sont organisés sous forme de cours théoriques, de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travaux personnalisés, d'ateliers, de cours intégrés, de stage ou toute autre forme adéquate conformément aux règlements en vigueur.

Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche habilités à délivrer le diplôme national de licence appliquée peuvent assurer l'enseignement d'un certain nombre de modules sous forme d'enseignement à distance à condition d'informer les étudiants des modules concernés au début de chaque année universitaire.

Par ailleurs, et selon la nature de la formation, le régime des études relatif à chaque diplôme national de licence appliquée peut comprendre :

- des stages dans les entreprises publiques ou privées dont l'activité est liée au domaine dudit diplôme. Ces stages sont sanctionnés par la préparation d'un rapport de stage,

- un stage professionnel final dans les entreprises publiques ou privées dont l'activité est liée au domaine dudit diplôme. Ce stage est sanctionné par la préparation et la soutenance d'un rapport de stage professionnel final,

- un projet de fin d'études sous la direction de l'un des enseignants de l'établissement concerné aidé, le cas échéant, par un représentant du métier dont la compétence est reconnue. Ce projet est sanctionné par la préparation, la présentation et la soutenance d'un rapport de projet de fin d'études,

- un mémoire de fin d'études qui se rapporte à un sujet innovant dans la spécialité concernée, et qui sera soutenu devant un jury nommé à cet effet.

Art. 6. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou éventuellement un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre concerné, sur proposition du conseil scientifique de l'établissement, et après avis du comité scientifique et pédagogique de l'université concernée et habilitation du conseil des universités, fixe le régime des études et des examens applicable à chaque établissement.

Ledit arrêté fixe notamment la nature, le nombre, la forme ainsi que les proportions des modules mentionnés à l'article 5 du présent décret et, le cas échéant, la nature et les modalités d'évaluation des stages et du projet ou du mémoire de fin d'études. Il fixe, en outre, les conditions permettant aux titulaires de ce diplôme de s'inscrire en première année du deuxième cycle d'un diplôme national de maîtrise correspondant à leurs disciplines.

Une décision du président de l'université concernée, après avis du conseil scientifique de l'établissement concerné, fixe les programmes des modules, leur répartition sur les deux semestres de l'année universitaire, le nombre des heures d'enseignement, les modalités d'évaluation, les coefficients des épreuves, le volume horaire total relatif à chaque année universitaire, les modalités de contrôle de l'assiduité ainsi que les sanctions qui en découlent.

En outre, ladite décision fixe, le cas échéant, les modalités de validation des stages, les procédures de préparation des rapports des stages d'entreprises, des stages professionnels finaux, des projets et mémoires de fin d'études, ainsi que les modalités de leur soutenance devant des jurys spécifiques dont les membres sont nommés par décision du chef de l'établissement concerné, après avis du conseil scientifique.

TITRE II

LES CONDITIONS D'OBTENTION DU DIPLOME NATIONAL DE LICENCE APPLIQUEE

Art. 7. - Le régime d'évaluation spécifique à chaque diplôme national de licence appliquée est basé sur le contrôle continu et les examens de fin de semestre. Ses modalités sont fixées par la décision prévue à l'article 6 du présent décret.

Les études prévues dans le cadre de chaque module sont sanctionnées par des examens comportant des épreuves écrites, orales et pratiques selon la nature du module.

Lesdites épreuves sont organisées en deux sessions :

- une session principale dont la date est fixée par le chef de l'établissement, après avis du conseil scientifique,

- une session de rattrapage ouverte au profit des étudiants déclarés non admis lors de la session principale. Cette session aura lieu une semaine au moins après la proclamation des résultats de la session principale de la fin de l'année universitaire.

Art. 8. - Lors de l'établissement des régimes d'examens spécifiques à chaque diplôme national de licence appliquée, sont à prendre en considération, les principes pédagogiques généraux de l'enseignement supérieur se rapportant notamment à la capitalisation des modules dans lesquels la moyenne a été obtenue, au bénéfice de la meilleure des deux notes finales obtenues entre les deux sessions d'examen, à la compensation des notes obtenues aux différents modules de la même année et au système de crédit pour le passage de la première à la deuxième année des études du diplôme concerné.

Art. 9. - Est admis pour le passage d'une année d'étude à l'autre, tout étudiant ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20. Le certificat de réussite de chacune des années d'études porte la mention correspondante à la moyenne générale que l'étudiant totalise pour l'année concernée.

Le diplôme national de licence appliquée concerné est délivré aux étudiants déclarés admis aux examens et ayant accomplis toutes les exigences dudit diplôme se rapportant notamment à la validation des stages, la préparation et la soutenance avec succès des rapports de projets ou des mémoires de fin d'études ou des rapports du stage professionnel final.

Les étudiants n'ayant pas validé leurs stages ou n'ayant pas soutenu avec succès leur projets ou mémoires de fin d'études, peuvent bénéficier d'un délai supplémentaire dont la durée est fixée par la décision du président de l'université prévue à l'article 6 du présent décret.

Art. 10. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de l'année universitaire 1999-2000.

Art. 11. - Le ministre de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2722 du 21 décembre 2004, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme universitaire de technologie dans les disciplines techniques et technologiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique et ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n° 97-1359 du 14 juillet 1997,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le présent décret fixe le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme universitaire de technologie dans les disciplines techniques et technologiques.

Art. 2. - Les études du diplôme universitaire de technologie ont pour objectifs de :

- faire acquérir aux étudiants un savoir théorique et des compétences pratiques dans les diverses disciplines concernées,

- développer les aptitudes de création et de maîtrise des outils de production en relation avec les exigences économiques, sociales et culturelles aussi bien au niveau national qu'international,

- permettre aux titulaires de ce diplôme d'acquérir les moyens de faire face aux évolutions présentes et futures des métiers et des emplois, de maîtriser l'évolution de leur carrières et de répondre à leurs besoins en compétences supplémentaires,

- préparer les titulaires de ce diplôme à la création et à la rénovation des entreprises.

TITRE I

DU CADRE GENERAL DU REGIME DES ETUDES DU DIPLOME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

Art. 3. - Le diplôme universitaire de technologie est décerné par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche habilités à cet effet, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 89-70 susvisée.

Les études pour l'obtention du diplôme universitaire de technologie durent une période de 2400 heures au minimum réparties sur six (6) semestres.

Art. 4. - Sont admis à s'inscrire en première année du diplôme universitaire de technologie, les étudiants titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme admis en équivalence et orientés vers les établissements d'enseignement supérieur et de recherche habilités à délivrer ce diplôme :

- soit par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, dans le cas des étudiants titulaires d'un baccalauréat obtenu au cours de la même année que celle au cours de laquelle ils sont orientés,

- soit par l'université concernée dans le cas des étudiants qui ont réussi aux concours de réorientation et des étudiants titulaires d'un baccalauréat obtenu au cours de l'année antérieure à l'année d'orientation.

Le nombre d'inscriptions autorisées pour la première et la deuxième année du diplôme universitaire de technologie est fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 1 (nouveau) de l'article 3 du décret n° 73-516 sus-mentionné. Le nombre d'inscriptions autorisées pour la troisième année est fixé, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 du même décret.

Art. 5. - Le régime des études relatif à chaque diplôme universitaire de technologie comporte des modules ou des groupes de modules organisés en un seul semestre. Il comporte, outre les modules obligatoires, des modules optionnels.

Les enseignements se rapportant à chaque module sont organisés sous forme de cours théoriques, de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travaux personnalisés, d'ateliers, de cours intégrés, de stages ou toute autre forme adéquate conformément aux règlements en vigueur.

Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche habilités à délivrer le diplôme universitaire de technologie peuvent assurer l'enseignement d'un certain nombre de modules sous forme d'enseignement à distance à condition d'informer les étudiants des modules concernés au début de chaque année universitaire.

Par ailleurs, et selon la nature de la formation, le régime des études relatif à chaque diplôme universitaire de technologie peut comprendre :

- des stages dans les entreprises publiques ou privées dont l'activité est liée au domaine dudit diplôme. Ces stages sont sanctionnés par la préparation d'un rapport de stage,

- un projet de fin d'études sous la direction de l'un des enseignants de l'établissement concerné aidé, le cas échéant, par un représentant du métier dont la compétence est reconnue. Ce projet est sanctionné par la préparation, la présentation et la soutenance d'un rapport de projet de fin d'études.

Art. 6. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou éventuellement un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre concerné, sur proposition du conseil scientifique de l'établissement, et après avis du comité scientifique et pédagogique de l'université concernée et habilitation du conseil des universités, fixe le régime des études et des examens applicable à chaque établissement.

Ledit arrêté fixe notamment la nature, le nombre, la forme et les proportions des modules ainsi que la nature et les modes d'évaluation des stages et du projet de fin d'études mentionnés à l'article 5 du présent décret. En outre, ledit arrêté fixe les conditions permettant aux titulaires de ce diplôme de s'inscrire en première année du deuxième cycle d'un diplôme national de maîtrise correspondant leurs disciplines et, de participer aux concours spécifiques d'entrée en première année des établissements de formation d'ingénieurs.

Une décision du président de l'université concernée, après avis du conseil scientifique de l'établissement concerné, fixe les programmes des modules, leur répartition sur les deux semestres de l'année universitaire, le nombre des heures d'enseignement, les modalités d'évaluation, les coefficients des épreuves, le volume horaire total relatif à chaque année universitaire, les modalités de contrôle de l'assiduité ainsi que les sanctions qui en découlent.

En outre, ladite décision fixe, les conditions de validation des stages d'entreprises et les modalités de réalisation des projets de fin d'études, ainsi que les procédures relatives à la préparation et à la soutenance des rapports s'y rapportant devant des jurys spécifiques dont les membres sont nommés par décision du chef de l'établissement concerné après avis du conseil scientifique.

TITRE II

DES CONDITIONS D'OBTENTION DU DIPLOME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

Art. 7. - Le régime d'évaluation spécifique à chaque diplôme universitaire de technologie est basé sur le contrôle continu et les examens de fin de semestre. Ses modalités sont fixées par la décision prévue à l'article 6 du présent décret.

Les études prévues dans le cadre de chaque module sont sanctionnées par des examens comportant des épreuves écrites, orales et pratiques selon la nature du module.

Lesdites épreuves sont organisées en deux sessions :

- une session principale dont la date est fixée par le chef de l'établissement, après avis du conseil scientifique,

- une session de rattrapage ouverte au profit des étudiants déclarés non admis lors de la session principale. Cette session aura lieu une semaine au moins après la proclamation des résultats de la session principale de la fin de l'année universitaire.

Art. 8. - Lors de l'établissement des régimes d'examens spécifiques à chaque diplôme universitaire de technologie, sont à prendre en considération, les principes pédagogiques généraux de l'enseignement supérieur se rapportant notamment à la capitalisation des modules dans lesquels la moyenne a été obtenue, au bénéfice de la meilleure des deux notes finales obtenues entre les deux sessions d'examen, à la compensation des notes obtenues aux différents modules de la même année et au système de crédit pour le passage de la première à la deuxième année des études du diplôme concerné.

Art. 9. - Est admis pour le passage d'une année d'étude à l'autre, tout étudiant ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20. Le certificat de réussite de chacune des années d'études porte la mention correspondante à la moyenne générale que l'étudiant totalise pour l'année concernée.

Le diplôme universitaire de technologie concerné est délivré aux étudiants déclarés admis aux examens et ayant accomplis toutes les exigences dudit diplôme se rapportant notamment à la validation des stages, la préparation et la soutenance avec succès du rapport du projet de fin d'études.

Les étudiants n'ayant pas validé leurs stages ou n'ayant pas soutenu avec succès leurs projets de fin d'études, peuvent bénéficier d'un délai supplémentaire dont la durée est fixée par la décision du président de l'université prévue à l'article 6 du présent décret.

Art. 10. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de l'année universitaire 1999-2000.

Art. 11. - Le ministre de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 décembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADEAIRE AU 10 NOVEMBRE 2004

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	37 298 112
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	28 366 887
Avoirs en devises	4 850 761 518
Comptes de coopération économique	330 555 142
Compte courant postal	4 999 730
Titres achetés dans le cadre des opérat. d'open market	27 561 927
Créances achetées ferme	403 618 333
Valeurs en cours de recouvrement	2 222 284
Effets à l'encaissement	24 374 027
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	2 553 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	542 473 086
Portefeuille-titres	25 134 712
Immobilisations	21 317 876
Débiteurs divers	22 534 741
Comptes d'ordre et à régulariser	99 374 635
	6 454 920 405
<u>P A S S I F</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 120 794 055
Comptes courants des banques et des établis. financiers	199 671 131
Comptes du Gouvernement	673 085 518
Engagements envers les étab.de crédit liés aux op.de politique monét.	250 000 000
Allocations de droits de tirage spéciaux	62 919 766
Autres engagements à vue et à terme	1 141 804 184
Déposants d'effets à l'encaissement	26 701 276
Comptes de coopération économique	351 515 158
Réserves	76 506 434
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	75 233 720
Comptes d'ordre et à régulariser	470 689 163
	6 454 920 405

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 20 NOVEMBRE 2004**

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	37 298 112
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	28 246 016
Avoirs en devises	4 808 085 187
Comptes de coopération économique	335 842 143
Compte courant postal	4 999 730
Titres achetés dans le cadre des opérat. d'open market	27 561 927
Créances achetées ferme	403 618 333
Valeurs en cours de recouvrement	23 150 811
Effets à l'encaissement	25 857 465
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	2 553 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	542 473 086
Portefeuille-titres	25 134 712
Immobilisations	21 421 984
Débiteurs divers	22 517 047
Comptes d'ordre et à régulariser	102 820 729
	6 443 354 677
<u>PASSIF</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 056 533 331
Comptes courants des banques et des établis. financiers	91 269 737
Comptes du Gouvernement	628 225 049
Engagements envers les étab.de crédit liés aux op.de politique monét.	423 000 000
Allocations de droits de tirage spéciaux	62 919 766
Autres engagements à vue et à terme	1 159 323 412
Déposants d'effets à l'encaissement	27 975 180
Comptes de coopération économique	355 459 740
Réserves	76 506 434
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	75 064 626
Comptes d'ordre et à régulariser	481 077 402
	6 443 354 677

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 30 NOVEMBRE 2004**

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	37 298 112
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	28 435 650
Avoirs en devises	4 783 923 049
Comptes de coopération économique	341 026 852
Compte courant postal	4 999 730
Titres achetés dans le cadre des opérat. d'open market	27 561 927
Créances achetées ferme	403 618 333
Effets à l'encaissement	25 150 859
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	2 553 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	542 473 086
Portefeuille-titres	25 161 050
Immobilisations	21 605 350
Débiteurs divers	22 355 766
Comptes d'ordre et à régulariser	106 382 060
	6 404 319 219
<u>P A S S I F</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 057 281 499
Comptes courants des banques et des établis. financiers	96 990 191
Comptes du Gouvernement	530 401 633
Engagements envers les étab.de crédit liés aux op.de politique monét.	424 000 000
Allocations de droits de tirage spéciaux	63 342 188
Autres engagements à vue et à terme	1 163 115 752
Valeurs en cours de recouvrement	1 599 645
Déposants d'effets à l'encaissement	27 769 817
Comptes de coopération économique	360 437 228
Réserves	76 528 684
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	112 004 979
Comptes d'ordre et à régulariser	484 847 603
	6 404 319 219